

CADRUL GENERAL
al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0	1	2	3	4
1.	Cererea pentru deschidere de credite bugetare	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Legile bugetare anuale - Aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli - Normele Ministerului Finanțelor Publice privind deschiderile de credite bugetare	- nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe bază de elemente de legislație specifice fiecărui ordonator; - solicitările ordonatorilor: principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situația creditelor bugetare deschise anterior și neutilizate.	Se verifică: - încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe trimestre și luni și detaliate conform clasificăției bugetare; - dacă sumele solicitate sunt stabilite și în funcție de creditele deschise neutilizate; - dacă cererea pentru deschiderea de credite se încadrează în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern; - existența justificărilor prin care ordonatorul probează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.
2.	Dispoziția bugetară (ordinul de plată) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări) sau borderoul centralizator al acestor documente	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Legile bugetare anuale - Normele Ministerului Finanțelor Publice privind deschiderile de credite bugetare	- solicitările ordonatorilor: principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont); - fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu și bugetele	Se verifică: - încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor; repartizate pe trimestre și luni și detaliate conform clasificăției bugetare; - dacă sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea de deschidere de credite; - existența justificărilor prin care ordonatorul probează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei



			ordonatorilor secundari, respectiv terțiari, de credite sau, după caz, în ordinele de plată.	pentru care se solicită repartizarea de credite bugetare.
3.	Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Legile bugetare anuale	- nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizării inițiale pe trimestre a creditelor.	Se verifică: - dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz; - dacă sumele propuse se încadrează în prevederile bugetare; - concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate.
4.	Documentul pentru efectuarea, începând cu trimestrul al III-lea, a virărilor de credite bugetare: - de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare; - între subdiviziuni ale clasificăției bugetare în cadrul aceluiași capitol, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor subordonate; - între programe.	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Legile bugetare anuale	- nota de fundamentare a propunerii pentru efectuarea virărilor de credite bugetare.	Se verifică: - dacă virarea de credite nu contravine prevederilor Legii finanțelor publice, legilor bugetare anuale sau legilor de rectificare; - existența de justificări, detalieri și necesități privind execuția până la finele anului bugetar, a capitolului și/sau subdiviziunii clasificăției bugetare de la care se disponibilizează, respectiv a capitolului și/sau subdiviziunii clasificăției bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare.
5.	Dispoziția bugetară de retragere a	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3)	- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor	Se verifică: - existența creditelor bugetare deschise și neutilizate;



	creditelor bugetare, sau borderoul centralizator al acestora	- Legile bugetare anuale	bugetare.	- dacă retragerea de credite bugetare este temeinic justificată; - încadrarea operațiunii de retragere în termenul legal.
--	--	--------------------------	-----------	--

Nr. crt.	Documentul(*) supus controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0	1	2	3	4
1.	Contract/comandă de achiziții publice	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - Legile bugetare anuale - O.G. nr. 119/1999 (3) - O.U.G. nr. 60/2001 (4) - Legea nr. 133/1999 (5) - O.G. nr. 20/2002 (6) - Codul comercial - Codul civil - O.G. nr. 9/2000 (7) - H.G. nr. 53/1999 (8) - H.G. nr. 461/2001 (9) - H.G. nr. 244/2001 (10) - H.G. nr. 182/2002 (11) - Ordinul nr. 1012/2001 emis de ministrul finanțelor publice (12) - Ordinele nr. 1013/873/2001 (13) și nr. 1014/874/2001 (14) emise în comun de ministrul finanțelor publice și de ministrul lucrărilor publice - transporturilor și	- programul anual de achiziții publice; - documentul de aprobare de către conducătorul entității publice a procedurii selectate de achiziție; - actul de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții; - anunțul/invitația de participare la procedură; - documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei; - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; - ofertele prezentate; - hotărârea comisiei de evaluare/juriului	Se verifică: - dacă achiziția publică este prevăzută în programul anual; - existența creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, după caz; - respectarea legalității și regularității specifice procedurii de achiziție publică; - existența aprobării de către conducătorul autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare/juriului privind stabilirea ofertei câștigătoare; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal; - existența avizului compartimentului juridic.



	locuinței - Alte acte normative specifice	privind stabilirea ofertei câștigătoare; - alte documente specifice.	
2.	Contract/comandă de achiziții publice finanțate integral sau parțial din credite externe rambursabile și/sau din fonduri externe nerambursabile	- programul anual de achiziții publice; - actul de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții; - documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale; - acordul sau convenția de finanțare externă.	Se verifică: - dacă achiziția publică este prevăzută în programul anual; - existența creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, după caz; - respectarea legalității și regularității specifice procedurii de achiziție publică; - încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu acordul sau convenția de finanțare externă și cu regulile fiecărui organism finanțator; - existența avizelor organismului finanțator pe documentație și pe caietele de sarcini; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar; - existența avizului compartimentului juridic.
3.	Contract de finanțare (prevăzut la art. 4 alin. (2) din	- solicitarea finanțării și justificarea acesteia; - documentul din care să	Se verifică: - dacă solicitarea finanțării are temei legal; - existența creditelor bugetare;

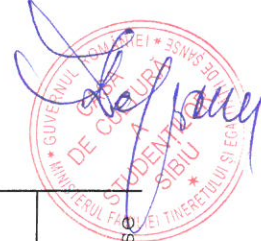


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001	- O.U.G. nr. 60/2001 (4) - O.G. nr. 51/2001 (15) - Alte acte normative specifice	rezulte că solicitantul poate beneficia de finanțare; - programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării; - nota de fundamentare și devizul de cheltuieli aprobate de ordonatorul de credite finanțator.	- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal; - dacă în contractul de finanțare este prevăzută obligativitatea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 pentru atribuirea contractului de achiziție publică; - existența avizului compartimentului juridic.
4. Contract de finanțare a Structurilor Sportive de drept privat		- solicitarea finanțării și justificarea acesteia - documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finanțare - programul, proiectul sau Acțiunea în care se Incadreaza solicitarea Finanțării.	
5. Actul intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural științific, sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - O.G. nr. 80/2001 (19) - H.G. nr. 552/1991 (20) - Alte acte normative specifice	- nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării sau a acțiunii cu caracter specific; - documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune.	Se verifică: - existența creditelor bugetare; - concordanța dintre natura obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie și prevederile cadrului legal existent; - încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existența avizului compartimentului juridic.
6. Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate,	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - O.U.G. nr. 144/2001	- nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - documente, invitații	Se verifică: - existența creditelor bugetare; - concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul



DECIZIA NR.2 din 12.01.2024

	inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	(27) - H.G. nr. 518/1995 (24) - H.G. nr. 478/2001 (25) - H.G. nr. 189/2001 (26) - Alte acte normative specifice	și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiunea și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - nota mandat privind deplasarea.	actului intern de decizie și prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli); - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal.
7.	Actul intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Codul muncii (Legea nr. 53/2003) (21) - Legea nr. 188/1999 (28) - H.G. nr. 543/1995 (29) - Alte acte normative specifice	- nota de fundamentare a delegării/detașării; - acceptul scris al persoanei detașate.	Se verifică: - existența creditelor bugetare; - concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detașarea și prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli); - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal.
8.	Ordinul/actul intern de decizie privind: - angajarea sau avansarea personalului; - acordarea salariului de merit; - numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere; - acordarea altor drepturi salariale	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - Legile bugetare anuale - O.G. nr. 119/1999 (3) - Codul muncii (Legea nr. 53/2003) (21) - Legea nr. 188/1999 (28) - Legea nr. 154/1998 (30) - O.U.G. nr. 24/2000 (31) - O.G. nr. 32/1998 (32) - Alte acte normative specifice	- nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării personalului; - propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului de execuție pe funcții de conducere/acordarea altor drepturi salariale.	Se verifică: - existența creditelor bugetare; - respectarea reglementărilor legale privind angajarea și încadrarea personalului în limita posturilor aprobate și stabilirea drepturilor salariale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existența avizului compartimentului juridic.
9.	Contractul de comodat în care entitatea publică	- O.G. nr. 119/1999 (3) - Codul civil (art. 1560 și următoarele)	- nota de fundamentare; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi	Se verifică: - existența creditelor bugetare; - dacă devizul/categoriile de cheltuieli se



	are calitatea de comodatar		suportate de comodatar, aprobat de conducătorul entității publice.	încadrează în limitele legale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de entitatea publică; - existența avizului compartimentului juridic.
10.	Referatul Privind premierea Sportivilor, Antrenorilor si a Altor tehnicieni		- solicitarea federatiei sportive nationale - documentele care atesta rezultatele propuse a fi premiate	
11.	Contract de parteneriat public-privat	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Legea nr. 213/1998 (16) - Legea nr. 33/1994 (35) - O.G. nr. 16/2002 (33) - H.G. nr. 621/2002 (34) - Alte acte normative specifice	- ordinul/decizia de numire a comisiilor de negociere; - studiul de fezabilitate; - proces verbal de negociere; - decizia cuprinzând lista investitorilor ierarhizați; - comunicarea deciziei către investitori; - contestații și răspunsurile la contestații; - acordul părților privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între acestea.	Se verifică: - existența creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament; - respectarea regularității specifice contractului de parteneriat public-privat; - stabilirea termenilor contractului în concordanță cu prevederile cadrului normativ; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar; - existența avizului compartimentului juridic.
12.	Referatul Privind acordarea Rentelor viagere		- cerere de solicitare - copie după actul de identitate al solicitantului - adresa federatiei	



Sportive nationale prin
Care se confirma rezulta
tele sportive obtinute
de solicitant.

13. Conventie pentru
acordarea de
imprumuturi conform
art.69 din legea
500/2002

- nota de fundamentare
privind acordarea
imprumutului si
solicitarea institutiei
publice interesate
- graficul de rambursare
a imprumutului.

*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" și/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1 și, respectiv, anexei nr. 2 la **"Normele** metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale", aprobate prin Ordinul **nr. 1792** din 24 decembrie 2002 emis de ministrul finanțelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din data de 23 ianuarie 2003.



C. ORDONANȚAREA CHELTUIELILOR

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0	1	2	3	4
1.	Ordonanțare de plată privind achiziția publică de produse, servicii sau lucrări	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - Legile bugetare anuale - Legea nr. 82/1991 (36) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Ordinul nr. 1792/2002 emis de ministrul finanțelor publice (37) - Alte acte normative specifice	- contractul de achiziții publice; - factura fiscală; - documentele care sa ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau execuția lucrărilor, după caz; - factura externă; - declarația vamală de import.	Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată"; - concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar.
2.	Ordonanțările de plată a premiilor acordate spotivilor, antrenorilor si altor tehnicieni precum si ale obligatiilor fiscale		- statul de plata a premiilor - referatul privind aprobarea premiilor	
3.	Ordonanțarea de Plata a rentelor Viagere		- statul de plata - comunicarea nivelului salariului mediu brut pe economie - documentele prin care s-a aprobat acordarea rentelor.	



4.	Cererea de valută**) sau ordonanțarea de plată externă reprezentând cotizații, respectiv contribuții, taxe etc. la diverse organisme internaționale	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - O.G. nr. 41/1994 (40) - Protocoloale, acorduri sau convenții încheiate de entitatea publică cu organisme internaționale - Legile de ratificare	- acordul, convenția sau protocolul; - avizul de plată transmis de organismul internațional.	Se verifică: - concordanța dintre prevederile acordului, convenției sau protocolului și avizul de plată transmis de organismul internațional, inclusiv a termenului de plată; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar și legal; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată".
5.	Ordonanțare de plată pentru subvenții, transferuri, prime sau alte plăți din fonduri publice acordate agenților economici sau altor beneficiari legali	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - Legile bugetare anuale - O.G. nr. 22/2002 (41) - Alte acte normative specifice	- nota de fundamentare; - documentația specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv.	Se verifică: - legalitatea și regularitatea documentației justificative, corespunzător prevederilor actului normativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată"; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar și legal.
6.	Ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - Legile bugetare anuale - O.G. nr. 119/1999 (3) - Alte acte normative specifice	- nota de fundamentare; - contractul de concesionare sau de închiriere; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat.	Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată"; - concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există



				angajament bugetar.
7.	Ordonanțare de avansuri (în lei) acordate unor terțe persoane juridice în cadrul contractelor încheiate	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - H.G. nr. 264/2003 (42) - Alte acte normative specifice	- contractul; - solicitarea de acordare a avansului; - documentul prin care se constituie garanția legală.	Se verifică: - dacă acordarea avansului respectă condițiile specifice de legalitate și regularitate; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar și legal, precum și în prevederile contractului.
8.	Ordonanțare de plată privind cheltuielile ce se efectuează din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donație sau sponsorizare	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Alte acte normative specifice	- actul de donație sau sponsorizare; - angajamentul legal (contract, comandă etc.); - documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau execuția lucrărilor, după caz.	Se verifică: - dacă cheltuielile respectă destinațiile stabilite de transmitători; - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată"; - concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar.
9.	Ordonanțare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie.	- Decretul nr. 209/1976 (43) - O.G. nr. 119/1999 (3) - H.G. nr. 543/1995 (29) - H.G. nr. 518/1995 (24) - Alte acte normative specifice	- nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și decontul justificativ al cheltuielilor; - alte documente justificative specifice.	Se verifică: - concordanța sumelor ce urmează a fi eliberate ca avans cu cele prevăzute în documentul de aprobare a acțiunii sau, după caz, încadrarea sumelor cuvenite titularului de decont în limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată".
10.	Ordonanțările de	- Legea nr. 500/2002 (1)	- centralizatorul lunar	Se verifică:



plată ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora	- Legea nr. 189/1998 (2) - Codul muncii (Legea nr. 53/2003) (21) - Legile bugetare anuale (Legea nr. 154/1998 (30)) - O.U.G. nr. 24/2000 (31) - Legea nr. 188/1999 (28) - O.G. nr. 7/2001 (44) - O.U.G. nr. 150/2002 (45) - Legea nr. 19/2000 (46) - Legea nr. 76/2002 (47) - Legea nr. 346/2002 (48) - O.U.G. nr. 147/2002 (49) - Alte acte normative specifice	- al statelor de salarii; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna ...; - alte documente.	- încadrarea în prevederile bugetului privind numărul maxim de posturi și creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile, contribuții pentru asigurările sociale de stat, contribuții pentru asigurările de șomaj, contribuții pentru asigurările sociale de sănătate etc.); - dacă au fost aplicate cotele legale de contribuții; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin "Bun de plată"; - regularitatea completării documentului supus vizei.
--	--	---	--

**) Aceste documente au și funcția de ordonanțare de plată.

D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ȘI SCHIMBUL
BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0	1	2	3	4
1.	Contract de concesiune/închiriere (entitatea publică)	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - Legea nr. 219/1998 (17)	- studiul de oportunitate; - caietul de sarcini; - documentația	Se verifică: - încadrarea obiectului contractului în lista cuprinzând bunurile care, potrivit legii, pot fi concesionate/închiriate;



este concedent/titular al dreptului de proprietate)	- O.G. nr. 119/1999 (3) - Legea nr. 213/1998 (16) - H.G. nr. 216/1999 (50) - Actul normativ de aprobare a concesiunii/închirierii	licitației; - documentația procedurii de negociere directă.	- respectarea prevederilor legale referitoare la desfășurarea licitației/negocierii directe; - stabilirea termenilor contractuali în concordanță cu cadrul normativ; - existența avizului compartimentului juridic.
2. Proces verbal de predare primire având ca obiect transferul bunului fără plată	- O.G. nr. 19/1995 (51) - O.G. nr. 119/1999 (3) - H.G. nr. 841/1995 (52) - Alte acte normative specifice	- referatul de disponibilizare; - adresele către/de la instituțiile publice care doresc să utilizeze bunul disponibil.	Se verifică: - respectarea prevederilor legale referitoare la desfășurarea procedurii de transmitere fără plată a bunurilor; - existența avizului compartimentului juridic.

E. ALTE OPERAȚIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0	1	2	3	4
1.	Proces verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix	- O.G. nr. 119/1999 (3) - O.G. nr. 19/1995 (51) - Legea nr. 15/1994 (53) - H.G. nr. 909/1997 (54) - Alte acte normative specifice	- nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune; - act constatator al avariei; - devizul estimativ al reparației capitale; - alte acte justificative.	Se verifică: - existența actelor justificative; - dacă actele justificative au fost întocmite și semnate de persoanele în drept; - dacă sunt îndeplinite condițiile scoaterii din funcțiune.
2.	Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - O.G. nr. 80/2001 (19)	- actul intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor	Se verifică: - prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate;



DECIZIA NR.2 din 12.01.2024

acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific	- H.G. nr. 552/1991 (20) - Alte acte normative specifice	manifestări cu caracter cultural-științific, sau a altor acțiuni cu caracter specific; - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.	- dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului; - corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a penalităților de întârziere; - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar.
3. Decontul de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	- Legea nr. 500/2002 (1) - Legea nr. 189/1998 (2) - O.G. nr. 119/1999 (3) - Decretul nr. 209/1976 (43) - H.G. nr. 518/1995 (24) - Alte acte normative specifice	- actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.	Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului; - prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate; - corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a penalităților de întârziere; - documentul de restituire a avansurilor nejustificate și, după caz, a penalităților; - încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; - dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar.
4. Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	- Decretul nr. 209/1976 (43) - O.G. nr. 119/1999 (3) - H.G. nr. 543/1995 (29) - H.G. nr. 461/2001 (9) - Alte acte normative cu caracter specific	- actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă; - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.	Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului; - prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit; - corectitudinea calculului privind sumele justificate și, după caz, a penalităților de întârziere; - documentul de restituire a avansurilor nejustificate și, după caz, a penalităților;



